

1527516-81.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... estavam acondicionadas de modo próprio ao tráfico de substâncias entorpecentes, encontrada também certa quantia em dinheiro trocado, R\$ 132,00. Indagado, FÁBIO confessou informalmente a traficância, aduzindo que pratica o tráfico há aproximadamente 03 (três) meses, chegando a vender entre R\$ 400,00 (quatrocentos reais) a R\$ 600,00 (seiscentos reais) por dia de drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1527516-81.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527516-81.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308473/2021 - 93º D.P. JAGUARÉ, 21350588 - 93º D.P. JAGUARÉ, 2319/21/367 - 93º D.P. JAGUARÉ, 2308473 - 93º D.P. JAGUARÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO RODRIGUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

FABIO RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 porque, no dia 11 de novembro de 2021, no período da tarde, na Avenida José Maria da Silva, 95, Jaguaré, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo para fins de tráfico, 51 porções contendo 10,6g de cocaína, 64 porções de cocaína, na forma de crack, contendo 36,4g, 64 porções contendo 73,6g de Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como "maconha", todas

substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05; termo de depoimento às fls. 06/08; termo de interrogatório à fl. 09; boletim de ocorrência às fls. 18/21; auto de exibição e apreensão às fls. 22/23; laudo de constatação às fls. 27/30; disque denúncia às fls. 35/36 e laudo toxicológico às fls. 164/166.

O réu foi regularmente citado à fl. 129 e apresentou defesa prévia às fls. 132/133, sendo recebida a denúncia no dia 02 de fevereiro de 2022 (fl. 135).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram memoriais às fls. 176/181 e 184/189.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), restando positiva a identificação como cocaína e maconha, nos termos de constatação provisória (fls. 27/30) e do exame toxicológico (fls. 164/166).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou inconteste.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais civis na posse de 64 porção de maconha, 51 porções de cocaína, e 64 porções de cocaína, na forma de crack, além de R\$ 132,00.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais civis Claudio e Raul dirigiram-se ao local apontado na denúncia nº W2109224306 (fls. 35/36), que trazia as características físicas de um traficante na região. Ao chegarem ao local apontado no "Disque Denúncia", procederam a breve campana, com viatura descaracterizada, e visualizaram o réu, com as mesmas características físicas informadas, portando nas mãos uma pochete preta de onde retirava algo de dentro e repassava a terceiros, recebendo dinheiro em troca. Efetuaram sua abordagem e encontraram as drogas dentro da pochete.

Todas as substâncias estavam acondicionadas de modo próprio ao tráfico de substâncias entorpecentes, encontrada também certa quantia em dinheiro trocado, R\$ 132,00. Indagado, FÁBIO confessou informalmente a traficância, aduzindo que pratica o tráfico há aproximadamente 03 (três) meses, chegando a vender entre R\$ 400,00 (quatrocentos reais) a R\$ 600,00 (seiscentos reais) por dia de drogas, ganhando uma porcentagem, negando-se a dizer para quem vendia.

Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio e, em juízo, confirmou integralmente a imputação, respaldando por completo a pretensão ministerial.

Não fosse o bastante, as circunstâncias da prisão em flagrante, pautada em denúncia anônima descrevendo com exatidão o agente criminoso, a apreensão de diversas espécies de substâncias entorpecentes, acondicionadas individualmente, também amparam o édito condenatório.

Totalizaram 179 porções de maconha, cocaína em pó e em pedra e, como tem entendido majoritariamente a jurisprudência, se a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, certamente aponta indícios razoáveis de sua prática, os quais, somados a outros elementos colhidos nos autos, formam um conjunto probatório digno de imputar ao denunciado esta conduta criminosa.

Nesta ótica:

"Além disso, pela droga apreendida (...), pela forma que estava embalada (pinos), pela apreensão do dinheiro em notas trocadas, pelas atitudes do réu que levou a abordagem, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, claro está que o objetivo dele era a traficância. Evidente que, cada um destes elementos, isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo meliante". (TJ-SP - Apelação Criminal nº

0081502-83.2015.8.26.0050, Rel. Des. Edison Brandão, j. em 12/09/2017, 4ª Câmara de Direito Criminal, p. em 23/09/2017).

“Acresça-se que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (quatorze eppendorfs com cocaína e uma porção do mesmo entorpecentes), bem como a localização do vultuoso material destinado ao embalo de tóxicos, reforçam o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.” (TJ-SP – Apelação Criminal nº 0000146-63.2016.8.26.0557, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, j. em 21/09/2017, 9ª Câmara de Direito Criminal, p. em 22/09/2017).

Relevante tal informação, pois é comum que as substâncias entorpecentes sejam vendidas em pequenas quantidades e porções individualizadas, por valores recolhidos em trocados pelos traficantes.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo variadas espécies de substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena em 1/6 acima do mínimo legal. Cuida-se de pessoa que ostenta maus antecedentes pelo processo 0000943-92.2014.8.26.0077 (fls. 66/70).

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão para que a pena retorne ao patamar mínimo. Ainda nesta fase, atestada a dupla reincidência nos processos nº 000370-57.2016.8.26.0603 e 0006791-89.2016.8.26.0077, aplico majoração de 1/4, totalizando 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, o réu não faz jus à aplicação do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista a reincidência.

Considerando a natureza do crime, a dupla reincidência e o montante da pena aplicada, o regime inicial somente pode ser o fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FABIO RODRIGUES DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no patamar mínimo. Em virtude do quantum da pena e da gravidade do delito cometido, o qual gera perigo concreto à segurança pública, mantenho a custódia cautelar. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA